

1501208-27.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... se tratar de local conhecido como ponto de tráfico de drogas; pensou em parar; reduziu a velocidade; dirigia a de 20km; parou em seguida, mais a frente; um motoqueiro veio em sua direção e o questionou sobre o acidente; explicou a ele que temia que houvesse alguém armado no local do acidente; quando estava na delegacia, pediu à sua esposa que entrasse em contato com a vítima; ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501208-27.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501208-27.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2298026/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 21155026 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2298026 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO BAPTISTA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

THIAGO BAPTISTA DE SOUSA foi denunciado como incurso artigo 304 e no artigo 306, § 1º, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), e está sendo processado porque, no dia 02 de novembro de 2021, no horário e no endereço mencionados na denúncia, teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, teria, ainda, deixado, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo

diretamente, por justa causa, teria deixado de solicitar auxílio da autoridade pública.

A denúncia foi recebida às fls. 108/109.

O réu foi citado à fl. 123 e apresentou resposta à acusação às fls. 129/133.

Em audiência de instrução e julgamento (fl. 155), foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo realizado o interrogatório do acusado ao final, conforme gravação audiovisual constante dos autos.

Encerrada a instrução, em memoriais escritos (fls. 160/165), o Ministério Público requereu a integral procedência dos pedidos acusatórios, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, também em memoriais escritos (fls. 171/174), em caso de condenação, requereu a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Requereu, ainda, a conversão do feito em diligência, a fim de se verificar a existência de ligações do acusado à Polícia Militar, na data dos fatos, o que foi deferido pelo juízo.

Às fls. 190, foi juntado ofício da Polícia Militar com as informações requeridas, dando-se ciência às partes (fls. 193/195).

Houve encerramento da instrução a fls. 191.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência dos pedidos acusatórios, para o fim de condenar o acusado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de omissão de socorro.

A materialidade dos delitos acima restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, bem como pela prova oral produzida colhida em juízo.

A autoria de tais delitos, da mesma forma, restou certa e segura.

O réu Thiago Baptista de Sousa, no interrogatório realizado na fase policial (fl. 05), permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou a prática dos crimes, aduzindo que: possui 34 anos de idade; é casado; possui 02 filhos; trabalhava em uma companhia de água e gás; atualmente está desempregado; possui condenações pelos crimes de apropriação indébita, lesão, resistência e desacato; por ocasião dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica e estava dirigindo; após o acidente, se evadiu do local porque estava preocupado por se tratar de local conhecido como ponto de tráfico de drogas; pensou em parar; reduziu a velocidade; dirigia a de 20km; parou em seguida, mais a frente; um motoqueiro veio em sua direção e o questionou sobre o acidente; explicou a ele que temia que houvesse alguém armado no local do acidente; quando estava na delegacia, pediu à sua esposa que entrasse em contato com a vítima; ela conversou com o filho da vítima e ofereceu ajuda.

Tal versão dos fatos merece ser considerada com ressalvas pelo Juízo, uma vez que o acusado acabou por confessar parte dos crimes que lhe são imputados.

Isto porque a vítima Ecio Donizetti Pereira da Silva, em juízo, declarou que: no dia dos fatos, por volta das 12h30min, estava atravessando a avenida pela faixa de pedestres; um veículo parou para que atravessasse; visualizou o veículo do acusado e achou que ele também fosse parar; ele não parou; tendo em vista a colisão, caiu ao chão, no meio da faixa de pedestres; o acusado passou com o veículo em cima do seu pé e foi embora; o veículo não passou em cima de sua perna porque conseguiu puxá-la; não foi possível sequer visualizar o rosto do acusado; ele conduzia um veículo Fiat Punto, de cor preta; foi socorrido e levado até o hospital; o acidente lhe ocasionou lesão no pé, estourando uma veia central de seu dedo; seu pé ficou inchado; não foi necessária cirurgia; amigos que presenciaram o acidente foram até a casa dele; quando estava no hospital, o policial que atendeu a ocorrência disse que ele estava embriagado por ocasião do acidente; amigos lhe relataram que ele estava exaltado e tentou agredir os policiais; não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; não se recorda de que o acusado ou esposa dele tenham entrado em contato com seu filho.

Corroborando com tais declarações, o guarda civil municipal Victor de Lima Pereira França, em juízo, aduziu que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando foram acionados, via CECOM, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, próximo ao terminal rodoviário do bairro Jardim Imperial; quando chegaram ao local, alguns transeuntes relataram a ocorrência do acidente, afirmando que o motorista havia se evadido; um pouco mais a frente, outras pessoas haviam contido e imobilizado o motorista; eles disseram que foi necessário retirar a chave da ignição do veículo para que ele não empreendesse fuga; o acusado apresentava nítidos sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados e olhar cambaleante; ele confessou informalmente que havia ingerido bebida alcoólica; ele cooperou com a abordagem e acatou as ordens; ele não foi agressivo; fizeram contato com o filho da vítima, que informou que ele queria representar contra o acusado; não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

Por fim, o guarda civil municipal Gilberto André Pereira, em juízo, asseverou que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Imperial quando foram acionados, via CECOM, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima; segundo as informações, um motorista que conduzia um veículo Fiat Punto havia atropelado um senhor enquanto atravessava na faixa de pedestres e havia se evadido do local sem prestar socorro; quando chegaram ao local, alguns transeuntes já haviam acionado o SAMU, que socorreu a vítima; eles informaram que o acusado se evadiu do local e que estava embriagado; algumas quadras mais a frente do local do acidente, encontraram o acusado; ele havia sido contido pelos transeuntes; ele estava nitidamente embriagado; ele apresentava fala pastosa e andar cambaleante; ele confessou eu havia ingerido bebida alcoólica; ele disse que a vítima se jogou à frente de seu veículo; ele estava sozinho no interior do veículo; não havia passageiros; tentaram questioná-lo acerca do motivo de não ter prestado socorro; a fala dele era ininteligível e desconexa; ele estava muito alcoolizado; ele cooperou com a abordagem; não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

Nesse contexto, entendo ter restado devidamente caracterizado o crime de embriaguez ao volante.

Com efeito, o acusado, em juízo, confessou que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

A sua confissão restou em consonância com os depoimentos dos guardas civis municipais Victor e Gilberto, que relataram que o acusado, ao ser abordado, apresentava nítidos sinais de embriaguez, como fala pastosa e desconexa, olhos vermelhos e andar cambaleante. Afirmaram ainda que, ao questioná-lo, ele confessou informalmente a ingestão de bebida alcoólica.

No que tange à validade da prova testemunhal como meio de prova da alteração da capacidade psicomotora, saliento haver expressa previsão legal admitindo-a, conforme disposto no §2º, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro:

“§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Cabe mencionar, ainda, que o artigo 3º, inciso IV e § 1º, da Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), dispôs, de forma expressa, que:

“Art. 3º. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

(...)

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.

§1º. Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido”.

Quanto ao valor do testemunho de servidor policial, imperioso destacar que:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de servidores policiais (in casu, guardas civis municipais) merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até mesmo porque os guardas municipais sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos.

Assim, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com relação ao crime de omissão de socorro, tal também restou devidamente configurado.

Isto porque a vítima, em juízo, foi categórica ao afirmar que, ao atravessar a faixa de pedestres, o acusado colidiu o veículo contra o seu corpo e, em seguida, passou com o veículo em cima de seu pé, tendo se evadido do local sem prestar socorro.

Não obstante, os guardas municipais, em juízo, de forma coesa, relataram que, ao chegarem ao local dos fatos, o acusado havia se evadido, tendo o localizado algumas quadras mais a frente, contido pelos transeuntes.

Nessa linha, destaco que eles foram categóricos ao afirmar que foi necessário que as pessoas que ali estavam retirassem a chave da ignição do veículo para que o acusado não se evadisse novamente.

Relataram, ainda, que os transeuntes presentes no local foram os responsáveis por acionar o SAMU, a fim de prestar socorro à vítima.

Quanto à validade do testemunho de servidor policial, já discorri acima.

Por sua vez, a versão do acusado, de que não parou o veículo porque se tratava de ponto de tráfico de drogas, não merece prosperar, na medida em que ele também não acionou as autoridades competentes, bem como não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Levo em consideração, outrossim, o fato de o réu, em juízo, não ter feito menção a qualquer tentativa, ainda que mínima, de prestar socorro à vítima ou de solicitar auxílio para tanto.

Nesse ponto, afasto a tese da Defesa, em sede de memoriais, de que o acusado teria efetuado ligações à Polícia Militar a fim de garantir o socorro à vítima, tendo em vista que este Juízo deferiu diligência requerida pela parte junto ao Batalhão, tendo sido constatado (ofício de fl. 190) que “não foi localizada nenhuma ligação no Atendimento de Emergência – 190, solicitada pela pessoa de Thiago Baptista de Souza, RG 40.151.043-8 SP/SSP, oriunda do telefone (11) 99232-6953 na data de 02/11/2021”.

Dessa forma, restou nítido que o réu se afastou do local do acidente sem prestar qualquer socorro a vítima, configurando, a toda evidência, o delito em comento.

Por fim, insta frisar a configuração do concurso material (art. 69, do Código Penal) entre os crimes de embriaguez ao volante e omissão de socorro, na medida em que tais delitos foram cometidos mediante mais de uma ação do acusado.

Ademais, os delitos de embriaguez ao volante e de omissão de socorro à vítima, por ocasião do acidente, não admitem a aplicação do princípio da consunção a fim de permitir a absorção do segundo crime pelo primeiro, já que os tipos penais são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

Isto porque, de acordo o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, os referidos crimes são autônomos, na medida em que: i - o delito de embriaguez ao volante não é meio necessário, nem fase de preparação ou de execução do crime de omissão de socorro; ii - os delitos possuem momentos consumativos distintos (o delito de embriaguez ao volante se consuma no momento em que o agente passa a conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada; o delito de omissão de socorro, por sua vez, se consuma no momento em que o acusado se evade do local do acidente sem prestar qualquer socorro à vítima; iii - os delitos tutelam bens jurídicos distintos (o crime de embriaguez ao volante tutela a segurança viária; já o delito omissão de socorro tutela a integridade corporal e saúde da vítima; e iv- no princípio da consunção, o crime mais grave absorve o crime de menor gravidade, e não o contrário.

Nesse sentido, por aplicação analógica, ante a identidade de fundamentos:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 306 E 304, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL DOLOSA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PELA EG. CORTE DE ORIGEM. DELITOS AUTÔNOMOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1785393 SP 2018/0327406-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 09/04/2019)

"RHC. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE CRIMES. ARTS. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXAME APROFUNDADO DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO OFENDIDO. DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITO ATENDIDO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. [...] O crime de embriaguez ao volante, definido no art. 306 do CTB, é de ação penal pública incondicionada, dado o caráter coletivo do bem jurídico tutelado (segurança viária), bem como a inexistência de vítima determinada. No princípio da consunção, o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o contrário. Recurso a que se nega provimento." (RHC 19.044/SC, 6.^a Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 01/08/2006)

Posto isso, diante da não aplicabilidade do princípio da consunção, de rigor, in casu, o reconhecimento do concurso material de crimes entre os mencionados delitos (embriaguez ao volante e omissão de socorro, na ocasião do acidente de trânsito), nos termos do artigo 69, do Código Penal, nos termos do quanto explanado nos parágrafos anteriores.

Verificadas autoria e materialidade dos delitos, passo, pois, à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

1 - Crime de embriaguez ao volante (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro):

Na dosagem da pena-base, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em vista o seu elevado grau de embriaguez, diante dos inúmeros sinais indicados pelos guardas municipais (fala pastosa e desconexa; olhos vermelhos; andar cambaleante; mal conseguia ficar em pé). Assim sendo, elevo a pena mínima em 1/6, perfazendo a pena-base 07 meses de detenção e 11 dias-multa. Acerca da pena de suspensão da habilitação, analisarei abaixo.

Na segunda fase, diante das duas reincidências do acusado, cf. FA de fls. 62/68 e certidão de fls. 69/70 (Autos nº 0007312-97.2011.8.26.0048, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia - condenação pela prática do crime de dano - trânsito em julgado definitivo em 25/11/2013 - ref. autos de Execução de Pena nº 1.082.609 - execução nº 02 - pena julgada extinta em 13/8/2017; e Autos nº 0011070-21.2010.8.26.0048, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia - condenação pela prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato - trânsito em julgado definitivo em 02/10/2013 - ref. autos de Execução de Pena nº 1.082.609 - execução nº 01 - pena privativa de liberdade julgada extinta em 02/10/2017 - pena de multa julgada extinta em 16/04/2018), utilizarei uma delas para compensação com a atenuante da confissão espontânea. Contudo, em virtude da reincidência remanescente, elevo sua pena em mais 1/6, totalizando 08 meses e 05 dias de detenção e 12 dias-multa.

No tocante à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (também prevista no preceito secundário), revendo posicionamento anterior e me curvando ao entendimento adotado, de forma pacífica, pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, este Juízo não utilizará para fixação da sanção acessória o critério trifásico (vinculado a critérios matemáticos rígidos). Ao contrário, irá levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, mormente a gravidade da conduta do réu, estabelecendo como prazo de duração da referida sanção acessória o mesmo período da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, tendo em vista o elevado grau de embriaguez do acusado, fixo a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 meses e 05 dias, mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 273, caput, do Código

de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. 3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro. 4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada." (STJ - REsp: 1886080 SC 2020/0185811-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas.

2 - Crime de omissão de socorro na ocasião do acidente (art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro):

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em vista o fato que o acusado atropelou a vítima, passando com o veículo em cima do pé dela, causando-lhe lesão no dedo (cf. declarações da vítima em juízo). Assim, elevo a pena mínima em 1/6, totalizando a pena-base 07 meses de detenção.

Ainda na primeira fase de fixação da pena, deixo de aplicar a pena alternativa de multa, prevista no